

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

פ/25/150

הצעת חוק מידע גנטי (תיקון – איסור שימוש בתוצאות בדיקה גנטית לקביעת השתייכות לעדה דתית),
התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 1א28 1. בחוק מידע גנטי, התשס"א–2000¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 28יא
יבוא :

"שימוש בתוצאות 1א28. לא יעשה בית דין דתי שימוש בדגימת DNA
בדיקה ששימשה לבדיקה, או בתוצאות בדיקה, אלא
למטרה שלשמה נערכה הבדיקה, ולא יעשה בית
דין שימוש כאמור לקביעת עדתו הדתית של אדם."

הוספת סעיף 1ט28 2. אחרי סעיף 28טז לחוק העיקרי יבוא :

"החלטת בית משפט 1ט28. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 28ה או 28ט, לא
יתן בית משפט או בית דין דתי החלטה לפי
הוראות פרק זה, אלא לאחר שהיועץ המשפטי
לממשלה או בא כוחו הביא לפני בית המשפט או
בית הדין הדתי את עמדתו.

(ב) עמדת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו
תובא לפני בית המשפט או בית הדין הדתי בתוך 30
ימים מיום שהורה על כך בית המשפט או בית הדין
הדתי, לפי העניין."

הוספת סעיף 39א 3. לפני סעיף 40 לחוק העיקרי יבוא :

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 62.

שימוש בתוצאות 39א. לא יעשו בית דין דתי או הרשות הרושמת,	
בדיקה גנטית או	כהגדרתה בפקודת הנישואין והגירושין (רישום) ² ,
בדיקה לקשרי	שימוש במידע גנטי, בתוצאות בדיקה גנטית או
משפחה על ידי בית	בתוצאות בדיקה גנטית לקשרי משפחה לצורך
דין דתי או רשות	קביעת הדין הדתי החל על אדם או על קרובו לעניין
רושמת	קביעת כשירות לנישואין או לגירושין.

דברי הסבר

בשנים האחרונות, אנו עדים למגמת החמרה במדיניות בתי הדין הרבניים שפונים לשימוש בכלים פורנזיים, מאגרי מידע ממוחשבים ובדיקות גנטיות, במקום בכלים הלכתיים המקובלים כגון עדות וחזקה, בהם השתמשו פוסקים לאורך הדורות, לשם קביעת עדתו הדתית של אדם. החמרה זו מופנית בעיקר כלפי מי שהם או הוריהם עלו מהרפובליקות של ברית המועצות לשעבר, וזאת לקביעת יהדותם בעת בקשתם להרשם לנישואין או בתיקי גירושין. דרישת עריכת בדיקה גנטית לקביעת יהדות שלא מופנית כלפי ילידי הארץ עומדת בסתירה לצביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, פוגעת בעיקרון השוויון, בכבוד האדם ובפרטיות. דרישת עריכת הבדיקה הגנטית האמורה פוגעת גם במסורת היהודית ובקיבוץ הגלויות הישראלי.

החיפוש אחר מה שמכונה "הגן היהודי" באמצעות חקירות פולשניות תופס תאוצה, ופסק דין בתיק 1/1261695 שניתן בבית הדין האזורי בנתניה בתאריך ה-14.4.2021 מחזק זאת כפי שעולה מדברי הדיין: "משעה שהתחדשה בזמן האחרון אותה בדיקת דנ"א מיטוכונדרי הרי שמוטלת עלינו חובה לברר את המקרה שלפנינו על ידי אותה בדיקה ולא לסמוך על חזקה. הרי שעצם היכולת להגיע לבירור ברמה גבוהה הוא כעת המונע מאתנו לעשות שימוש באותם עקרונות הלכתיים ועלינו למנוע את האישור". בנוסף על כך, דורי דורות של גיורים מונעים את היכולת להכריע על פי "הגן היהודי" (אם אכן קיים דבר כזה) באמצעות בדיקות גנטיות והשימוש בהן הוא ניסיון להכניס תורות גזע בדלת האחורית של מדינת ישראל.

מוצע בהצעת חוק זו, בעקבות מקרים בהם נעשה שימוש פסול בבדיקות גנטיות במסגרת בתי הדין הרבניים, להגביל את בדיקות ה-DNA בבתי הדין הרבניים בישראל ולמנוע פגיעה בעולים בכלל, ובעולים מהרפובליקות של ברית המועצות לשעבר, בפרט. לפיכך, מוצע לאסור על בית דין דתי לעשות שימוש בבדיקת DNA או בתוצאותיה, אלא למטרה שלשמה נערכה הבדיקה, ובכל מקרה יאסר על בית דין דתי לעשות שימוש בבדיקות או בתוצאות כאמור לקביעת עדתו הדתית של אדם.

כן מוצע לקבוע שבית משפט או בית דין דתי לא יוכלו לתת החלטה לפי הוראות פרק ה'1 לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000, אלא לאחר שהובאה בפניהם עמדת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו. עוד מוצע לאסור על בית דין דתי או על הרשות הרושמת לעניין פקודת הנישואין והגירושין (רישום) לעשות שימוש במידע גנטי, בתוצאות בדיקה גנטית, או בתוצאות בדיקה גנטית לקשרי משפחה לצורך קביעת הדין הדתי שחל על אדם או על קרובו לעניין קביעת כשירות לנישואין או לגירושין.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (2570/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/2570/24 ולא לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

² חוקי אי"י כרך ב', עמ' 876 (א) 903.